أما اذا لم يجد بدا بأن لم يكن فى الوراء موضع وفى المقدم موضع فله ان يتخطى اليه للضرورة وفى الخلاصة اذا دخل الرجل الجامع وهو ملآن ان كان تخطيه يؤذى الناس لم يتخط وان كان لا يؤذى أحدا بأن لا يطأ ثوبا ولا جسدا فلا بأس ان يتخطى ويدنو من الامام وروى الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا انه لا بأس بالتخطى مالم يخرج الامام او يؤذ أحدا اه وحاصله ان التخطى جائز بشرطين عدم الايذاء وعدم خروج الامام لان الايذاء حرام والتخطية عمل وهو بعد خروج الامام حرام فلا يرتكبه لفضيلة الدنو من الامام بل يستقر فى موضعه من المسجد وما ذكر فى البحر وغيره من ان من وجد فرجة فى المقدم له ان يخرق الثانى لانه لا حرمة لهم لتقصيرهم يحمل على الضرورة او على عدم الايذاء او على الاستئذان قبل خروج الامام جمعا بين الروايات ومن زحزح رجلين وجلس بينهما مع ضيق الموضع دخل فى النهى عن التفرقة بين اثنين وفى البحر وأما التخطى للسؤال فكروه فى جميع الاحوال بالاجماع ويكره اشد كراهة أن يقيم الرجل أخاه فيجلس فى موضعه فى الجمعة وغيرها قال الكرمانى وظاهر النهى الوارد فيه التحريم لان من سبق الى مباح فهو احق به بخلاف ما لو قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة فى جلوس غيره لكن ان انتقل القائم الى مكان اقرب لسماع الخطبة فلا بأس وان انتقل الى دونه كره ولو آثر شخصا بمكانه لم يجز لغيره ان يسبقه اليه لان الحق للجالس آثر به غيره فقام مقامه فى استحقاقه ولو بعث من يقعد له فى مكانه ليقوم عنه اذا جاء هو جاز أيضا من غير كراهة ولو فرش له نحو سجادة ففيه وجهان فقيل يجوز لغيره تنحيتها والجلوس فى موضعها لان السبق بالاجسام لا بما يفرش ولا يجوز الجلوس عليها بغير رضاه نعم لا يرفعها بيده أو غيرها لانه لا تدخل فى ضمانه وقيل لا يجوز تنحيتها لانه ربما يفضى الى الخصومة ولانه سبق اليه بالحجر فصار كالحجر الموات ويجوز اقامة الرجل من مكانه فى ثلاث صور اذا قعد فى موضع الامام او فى طريق يمنع الناس من المرور او بين يدى الصف كما فى العينى على البخارى وغيره (قوله الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى) يعنى الماضية او المستقبلة والمغفرة تكون للمستقبل كما تكون للماضى وزاد ابن حبان من حديث ابى هريرة وزيادة ثلاثة ايام من التى بعدها (قوله يعصمهم الله) اى يحفظهم الله تعالى (قوله المؤذن) ظاهره ولو غير محتسب (قوله والشهيد) ظاهره ولو شهيد آخرة فقط (قوله والمتوفى ليلة الجمعة) قال ابو المعين فى أصوله قال اهل السنة والجماعة عذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق لكن ان كان كافرا فعذابه يدوم فى القبر الى يوم القيامة ويرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان لحرمة النبى صلى الله عليه وسلم ثم المؤمن على ضربين ان كان مطيعا لا يكون له عذاب القبر ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه لما انه كان يتنعم بنعمة الله تعالى ولم يشكر النعمة وان كان عاصيا يكون له عذاب وضغطة القبر لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود العذاب الى يوم القيامة وان مات ليلة الجمعة او يوم الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود الى يوم القيامة من جمع الروايات والتتارخانية كذا فى الشرح وناقش فيه المناوى وقال ان ذلك غير ثابت فى الاحاديث * (تكميل) * من كمال النظافة قص ظفر وحلق شعر قال فى الخانية والخلاصة من كتاب الاستحسان رجل وقت لقلم اظفاره او حلق

الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى رواه البخارى وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعصمهم الله من عذاب القبر المؤذن والشهيد والمتوفى ليلة الجمعة